

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上由左至右橫式作答，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、土地增值稅得申請不課徵與土地增值稅免徵，就租稅債務觀點而言，其差異何在？並請列舉出得申請不課徵之時機。（15 分）
- 二、何謂公告地價？何謂公告土地現值？試就兩者之差異比較分析之。（10 分）
- 三、共有物協議分割可否依多數決方式行之？又其法律效果與裁判分割有何不同？試說明之。（15 分）
- 四、不動產估價師於執業時，依不動產估價師法之規定應負之義務有何？試列舉說明之。（10 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：1601

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 在我國下列何種物權得以建築物為標的物？
(A)地上權 (B)永佃權 (C)典權 (D)質權
- 2 下列何者不得為抵押權之標的物？
(A)房屋 (B)土地 (C)地上權 (D)地役權
- 3 甲家之果樹其果實自落於鄰人乙之土地，為丙所拾獲。若乙之土地為公用地，則該果實之所有權歸屬於何人？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)甲丙共有
- 4 抵押權不具有下列何性質？
(A)從屬性 (B)不可分性 (C)物上代位性 (D)排他性
- 5 下列何項權利，不適用消滅時效之規定？
(A)占有請求權 (B)動產所有物返還請求權
(C)共有物分割請求權 (D)袋地通行償金請求權
- 6 下列何者不屬於觀念交付？
(A)指示交付 (B)簡易交付 (C)準占有 (D)占有改定
- 7 甲貸款予乙，由乙將其 A 地設定抵押權予甲以資擔保；在甲對乙之清償貸款請求權消滅時效完成後，甲在幾年間不行使其抵押權者，其抵押權消滅？
(A)十五年 (B)十年 (C)五年 (D)二年
- 8 甲為 A 地之所有權登記名義人，乙在 A 地上無權占有築屋居住達二十年，則：
(A)乙得請求登記為 A 地之所有人 (B)乙當然取得 A 地之所有權
(C)乙當然取得 A 地之地上權 (D)甲得行使物權請求權請求乙拆屋還地
- 9 甲誤拿乙之種籽，撒在丙之土地上，致長出纍纍稻穗，何人對稻穗有採收權？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)甲或乙
- 10 甲、乙、丙各出資二十萬購買一部 A 車輪流使用，輪到甲使用時，A 車之一輪胎因輾到路面上之鐵釘而拋錨時，甲欲將 A 車送修：
(A)甲得單獨為之 (B)甲應經乙或丙之同意 (C)甲應經乙及丙之同意 (D)甲乙丙應共同為之
- 11 依民法之規定，因不可抗力致妨礙土地之使用時：
(A)地上權人得請求免除地租 (B)地上權人得請求減少地租
(C)地上權人不得請求免除或減少地租 (D)地上權人得撤銷地上權
- 12 甲將 A 地設定抵押權於乙後，在 A 地上營造 B 屋居住，則：
(A)乙得立即請求甲拆除 B 屋，將 A 地回復原狀
(B)乙於必要時，得將 B 屋併付拍賣，優先受償
(C)乙於必要時，得將 B 屋併付拍賣，但對 B 屋之價金，無優先受償之權
(D)A 地拍賣時，B 屋視為已有地上權之設定
- 13 下列何者非時效取得動產所有權之法定要件？
(A)自主占有 (B)和平占有 (C)公然占有 (D)善意占有
- 14 下列何者非典權人之權利？
(A)典權之讓與 (B)典權之設定抵押 (C)典物之轉典 (D)典物之設定抵押
- 15 甲將 A 錶出質於乙，乙將 A 錶轉質於丙，丙將 A 錶交付於受雇人丁保管，此例中何人非直接占有人或間接占有人？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

(請接背面)

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

- 16 下列何種物權無相鄰關係之準用？
(A)抵押權 (B)地上權 (C)典權 (D)永佃權
- 17 何種物權人得將標的物出租於他人？
(A)永佃權人 (B)抵押權人 (C)留置權人 (D)典權人
- 18 合夥人對合夥事業之財產為：
(A)總有 (B)互有 (C)公同共有 (D)分別共有
- 19 下列各項何者為物權之消極權能？
(A)使用 (B)收益 (C)處分 (D)排除他人之干涉
- 20 擔保一債權之數不動產而以其一讓與他人者，其抵押權不因此而受影響。此謂之抵押權之
(A)從屬性 (B)不可分性 (C)物上代位性 (D)可讓與性
- 21 下列何種物權為從物權，必須附隨於其他權利而存在？
(A)所有權 (B)地上權 (C)地役權 (D)典權
- 22 下列何種情狀，抵押權不因之而消滅？
(A)拋棄抵押權 (B)拋棄抵押權所擔保之債權
(C)拋棄抵押權所擔保之次序權 (D)抵押物之滅失
- 23 不動產估價師開業證書有效期限為：
(A)一年 (B)二年 (C)四年 (D)十年
- 24 不動產估價師公會就估價師所繳會費，提撥作為不動產估價研究發展之經費，不得低於會費金額之
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
- 25 租用基地建築房屋，應由出租人與承租人於契約訂立後二個月內，聲請該管直轄市或縣（市）地政機關為何種權利之登記？
(A)地上權 (B)地役權 (C)抵押權 (D)信託
- 26 基地出賣時，何人有依同樣條件優先購買之權？
(A)基地之單獨所有權人 (B)基地之借用人 (C)基地之抵押權人 (D)基地之典權人
- 27 依土地法之規定，城市地方房屋之租金，以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之十為限。約定房屋租金，超過前項規定者：
(A)其租賃契約無效 (B)超過部分之租金債權無效
(C)超過部分之租金無請求權 (D)該管直轄市或縣（市）政府得依法定標準強制減定之
- 28 土地為信託財產者，於信託關係存續中，以何人為地價稅之納稅義務人？
(A)委託人 (B)受託人 (C)受益人 (D)信託監察人
- 29 下列情況，何者應課徵土地增值稅？
(A)因信託行為成立，委託人與受託人間
(B)信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間
(C)他益信託，於信託關係消滅時，受託人與受益人間
(D)遺囑信託，於信託關係消滅時，受託人與受益人間
- 30 土地設定何種權利時，應繳納土地增值稅？
(A)典權 (B)地上權 (C)永佃權 (D)抵押權
- 31 依土地法規定，下列何項土地不得私有？
(A)礦泉地 (B)農地 (C)漁地 (D)牧地
- 32 下列何項土地權利，不適合土地法第三十四條之一，其處分、變更及設定應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算？
(A)抵押權 (B)地上權 (C)永佃權 (D)典權
- 33 船埠、碼頭、飛機基地是屬於下列何種土地？
(A)建築用地 (B)直接生產用地 (C)交通水利用地 (D)其他土地
- 34 甲、乙、丙三人共有一筆土地，其應有部分各為三分之一，甲將其應有部分出售予乙時：
(A)丙得向甲主張優先購買權 (B)丙得向乙主張優先購買權
(C)丙得向甲、乙主張優先購買權 (D)丙無優先購買權
- 35 依平均地權條例之規定，被徵收之土地：
(A)免徵其土地增值稅 (B)其土地增值稅減半
(C)其持有土地逾二十年者，免徵土地增值稅 (D)其持有土地逾二十年者，土地增值稅減半
- 36 下列何項非依平均地權條例施行細則漲價歸公之收入用途？
(A)興建國民住宅 (B)徵收公共設施保留地 (C)促進農業發展 (D)推展高等教育
- 37 地上權因市地重劃致不能達其設定目的者：
(A)地上權人得請求法院宣告地上權消滅
(B)地上權視為消滅，地上權人得向土地所有權人請求相當之補償
(C)地上權視為消滅，地上權人得向市地重劃機關請求相當之補償
(D)地上權在未受補償之前，視為不消滅
- 38 依法得分割之共有土地，共有人不能自行協議分割者，任何共有人得申請該管直轄市、縣（市）地政機關：
(A)調解 (B)調處 (C)仲裁 (D)裁定
- 39 下列何項權利，不具物權之效力？
(A)共有人之優先承購權 (B)基地承租人之優先購買權
(C)基地地上權人之優先購買權 (D)耕地承租人之優先購買權
- 40 日籍之商人某甲在台北縣新莊市購買工廠用地時，應向下列何單位申請核准？
(A)行政院 (B)內政部 (C)台北縣政府 (D)新莊市公所